



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
ПОСЕБНО ОДЕЉЕЊЕ ЗА
ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ

Кре. По1 бр. 10/25

Кв.По1 бр. 333/25

Дана 04.07.2025. године

Устаничка улица бр.29

Београд

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ, Посебно одељење за организовани криминал, у већу састављеном од судије Светлане Алексић, председника већа и судија Синише Петровића и Владана Иванковића, чланова већа, уз учешће самосталног саветника Катарине Радановић, као записничара, у поступку по молби Генералног тужилаштва Руске Федерације број 81/3-1630-24 од 22.01.2025. године за изручење **Dmitrii Lagovskii Vladimirovič** (Лаговскии Дмитрии Владимирович) достављеној овом суду уз акт Министарства правде, Сектора за међународну сарадњу и стратешко планирање број 713-01-649/2025-08 од 27.02.2025. године ради вођења кривичног поступка пред надлежним органом Руске федерације због кривичног дела превара из члана 159 став 4 Кривичног кодекса Руске Федерације, одлучујући на основу члана 1, 2 и 22 Европске конвенције о екстрадицији („Службени лист СРЈ – Међународни уговори“ бр.10/01, „Службени гласник РС – Међународни уговори“ бр.12/10, 1/11, 13/13, 4/14) и члана 27 и 29 Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима („Службени гласник РС“ бр.20/09), у седници већа одржаној дана 04.07.2025. године, донео је следеће:

РЕШЕЊЕ

УТВРЂУЈЕ СЕ ДА СУ ИСПУЊЕНЕ ЗАКОНСКЕ ПРЕТПОСТАВКЕ за изручење надлежним правосудним органима Руске Федерације, лица чије се изручење захтева **Dmitrii Lagovskii Vladimirovič**, од оца Лаговски Владимир Сергевич и мајке Лаговски Људмила Павловна, рођеном 07.03.1976.године у Украјини, град Черкаси (Cherkasy), држављанин Руске Федерације, са пријављеним боравком у Републици Србији на основу запослења у Београду, улица Улофа Палмеа број 7-стан број 9 (код породице Миљковић), ради вођења кривичног поступка пред надлежним органом Руске Федерације, због кривичног дела превара из члана 159 став 4 Кривичног кодекса Руске Федерације.

Образложење

Захтевом – депешом ИНТЕРПОЛ-а НЦБ Москва, Руска Федерација број предмета 2025/6119 од 27.01.2025.године, примљеном дана 28.02.2025.године у Вишем суду у Београду, Посебно одељење за организовани криминал са актом Министарства правде РС број 713-01-649/2025-08 од 27.02.2025.године, затражено је притварање лица **Dmitrii Lagovskii Vladimirovič**, ради вођења кривичног поступка због кривичног дела превара извршена од стране групе лица по претходној завери уз коришћење свог службеног положаја у посебно великом износу из члана 159 став 4 Кривичног кодекса Руске Федерације.

Решењем судије за претходни поступак Вишег суда у Београду, Посебно одељење за организовани криминал Кре По1 бр. 10/25 од 08.04.2025. године према лицу чије се привремено притварање захтева Dmitrii Lagovskii Vladimirovič на основу члана 22 Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима одређен је притвор који му се рачуна од 08.04.2025. године у 11,00 часова када је лишен слободе и који му по том решењу може трајати најдуже до године у 11,00 часова када је лишен слободе и који му по том решењу може трајати најдуже до године у 11,00 часова када је лишен слободе, али не дуже од годину дана рачунајући од дана притварања, с тим да је суд дужан да по истеку свака два месеца по службеној дужности испита да ли постоје разлози за продужење или укидање притвора.

Министарство правде Републике Србије, Сектор за међународну сарадњу и стратешко планирање је уз свој акт број 713-01-649/2025-08 од 27.02.2025. године доставило молбу Генералног тужилаштва Руске Федерације број 81/3-1630-24 од 22.01.2025. године за изручење Dmitrii Lagovskii Vladimirovič ради вођења кривичног поступка због кривичног дела превара извршена од стране групе лица по претходној завери уз коришћење свог службеног положаја у посебно великом износу из члана 159 став 4 Кривичног кодекса Руске Федерације.

Решењем судије за претходни поступак Вишег суда у Београду, Посебно одељење за организовани криминал Кре.По1 бр.10/25 од 29.04.2025. године у првом ставу према лицу чије се изручење захтева Dmitrii Lagovskii Vladimirovič на основу члана 22 Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима укинут је притвор који му је одређен решењем судије за претходни поступак Вишег суда у Београду, Посебно одељење за организовани криминал Кре По1 бр.10/25 од 08.04.2025. године, а који му се рачуна од 08.04.2025. године у 11,00 часова када је лишен слободе и одређено је да се исти има одмах пустити на слободу. У другом ставу истог решења према лицу чије се изручење захтева Dmitrii Lagovskii Vladimirovič на основу члана 189 ЗКП, члана 199 став 1 и 2 и члана 200 ЗКП и члана 22 Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима одређена је мера забране напуштања боравишта па му је забрањено да без одобрења суда напусти место боравишта - територију Града Београда и уједно је од њега одузета важећа путна исправа- пасош Руске Федерације.

Судија за претходни поступак Вишег суда у Београду, Посебно одељење за организовани криминал је дана 29.04.2025. године, а након што га је поучио у смислу одредбе члана 20 Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима, саслушао лице чије се изручење захтева, Dmitrii Lagovskii Vladimirovič у присуству браниоца адвоката Милоша Живковића, по заменичком пуномоћју за адвоката Дајану Дакић, судског преводиоца за руски језик Бранислава Зарковића и јавног тужиоца за организовани криминал Предрага Ђетковића.

Лице чије се изручење тражи Dmitrii Lagovskii Vladimirovič је изјавио да након што се упознао са молбом за изручење државе молиће и документацијом која се налази у списима предмета да што се тиче самог кривичног дела које му се ставља на терет да сматра да уопште није било кривичног дела, да су постојале две фирме од којих је једна продала парцелу другој фирми, при чему он у тој процедури није учествовао ни на који начин и нема никакву функцију у тим фирмама нити је радио у њима, већ је био независни консултант и радио је као самостални предузетник у том тренутку и пружао консултационе услуге те су његове обавезе по уговору биле да однесе сва документа ради државне регистрације односно регистрације и да их покупи одатле у име купца односно „Карат“ доо. Навео је и да је пружао консултантске услуге и једној и другој фирми односно и продавцу и купцу и то за то што му се ставља на терет, при чему је са „Фез“ ад закључио уговор на дужи период и пружао им услуге током десет година, а његове обавезе су биле да оде до суда, да помогне да представља њихове интересе, помогне око документације око парцела и других ствари и пуномоћје од стране купца му је било издато 2019. године односно две године пре тих дешавања. Истакао је да су му предали документа односно уговор за регистрацију, уговор којим се потврђује пренос права на земљиште и документ који потврђује да је исплаћен износ за купопродају парцеле, која документа је онда он предао

регистрационом органу који није имао примедби, те не разуме где је настао проблем и да највероватnije један од акционара мисли да је нека наредба мала него што је требало да буде али он нема никакве везе са неом нити је одређивао нити на било који начин има везе са неким пословима. Фирма коју је водио као самостални предузетник и када је донео одлуку да се пресели у Србију тада је и затворио правно лице, добио је обраћање по „Лата сервису“ што је техничка струка која је печатала компјутере те је планирао да ради у струни али због језичке баријере није могао да нађе посао, при чему намерава да настави да се развија у струни, а као правник не може да ради у Србији. Павео је и да има проблем са плућима, а у Подмосковију је таква клима да се све то испољава тако што често болује, па је тражио боље место са бољом климом и у јулу 2023. године су дошли у Србију и након што се консултовао са супругом одлучили су да остану у Србији. Истакао је да нема других кривичних поступака, а што се тиче овог поступка осам месеци нису предузимале никакве радње нити је имао икакво својство и нико му није слао позиве у Русију. Павео је и да би га у Русији одмах позвали односно послали у рат у чему он не може да учествује јер је Украјинац и тамо је рођен и тамо су му део породице и пријатељи. Држављанство Руске Федерације је добио тако што је његов отац након распада СССР отишао на Камчатку где је и он отишао 1993. године да тамо настави школовање и тако је добио држављанство, при чему има само један пасош и то Руске Федерације. У Србији је пријавио боравак чим је дошао и две године није мењао адресу боравишта, где су му и супруга и деца. Истакао је да се никад није скривао, те да је стално запослен по уговору на неодређено време.

Јавни тужилац за организовани криминал Предраг Ђетковић је на рочишту изјавио да сматра да је испуњен услов из члана 2 Европске конвенције о екстрадицији, да се окривљени терети за кривично дело у Руској Федерацији за које се може изрећи казна затвора од годину дана или тежа казна, да је испуњено начело специјалитета из члана 14 исте конвенције с обзиром да је Руска Федерација пружила гаранције да окривљени неће бити гоњен за кривична дела која нису предмет захтева за изручење, да је утврђено да није држављанин Републике Србије и да дело поводом кога се терети у Русији није извршено на територији Републике Србије, против ње или њеног држављанина и да се против окривљеног не води други кривични поступак због кривичног дела за које се захтева изручење што ни он сам не спори тако да су испуњени законски услови да се лице изручи Руској Федерацији по овој замолници.

Судија за претходни поступак је за овим доставио списе предмета Кре.По1 бр.37/23 кривичном већу из члана 21 став 4 ЗКП Вишег суда у Београду, Посебног одељења за организовани криминал ради доношења одлуке.

Веће из члана 21 став 4 ЗКП Вишег суда у Београду, Посебног одељења за организовани криминал је на основу одредбе члана 27 Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима одржало седницу дана 04.07.2025. године, на којој је размотрило списе предмета, заједно са молбом државе молиће Руске Федерације за изручење лица Dmitrii Lagovski Vladimirovič и документацијом која је уз исту достављена, па је утврдило да су испуњене претпоставке за изручење лица чије се изручење тражи и донело одлуку као у диспозитиву овог решења.

Приликом доношења коначне одлуке кривично ванпретресно веће је најпре пошло од чињенице да су за одлуку о изручењу релевантна два правна акта и то: *Европска конвенција о екстрадицији из 1957.године* („Службени лист СРЈ – Међународни уговори“ 10/2001, „Службени гласник РС – Међународни уговори“ 12/2010, 1/2011, 13/2013, 4/2014) и *Закон о међународној правној помоћи у кривичним стварима* („Службени гласник РС“ 20/09), с тим да се првенствено примењују одредбе потврђених међународних уговора, док се у складу са чланом 1 Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима Републике Србије, одредбе овог закона примењују на сва она питања, која наведеном конвенцијом нису регулисана.

Одредбом члана 1 Европске конвенције о екстрадицији прописано је да се стране уговорнице обавезују да ће према прописима и условима који су наведени у наредним члановима, издавати једне другима лица која се гоне због почињеног кривичног дела или се траже ради извршења казне или мере безбедности од стране правосудних органа стране молиље, док је чланом 2 исте конвенције прописано да ће се издавање вршити за дела за која је, према законима стране молиље и замољене стране, као највећа прописана казна лишења слободе или мере безбедности, лишења слободе од најмање годину дана или строжа казна, а чланом 22 у погледу поступка екстрадиције, ако овом конвенцијом није другачије одређено, на поступак издавања и привременог притварања примениће се само закон замољене стране.

а за
пу
v

Одредбом члана 5 Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима прописано је да се захтев за пружање међународне правне помоћи подноси у виду замолнице, да замолница садржи: 1) назив органа који је сачинио замолницу; 2) назив органа коме се замолница упућује, а уколико није познат његов тачан назив, ознаку "надлежни државни орган", уз назив замољене државе; 3) правни основ за пружање међународне правне помоћи; 4) ознаку кривичног предмета, законски назив кривичног дела, текст одговарајуће одредбе закона и сажет опис чињеничног стања; 5) опис радње међународне правне помоћи која се тражи и разлог за подношење замолнице; 6) податке о држављанству и друге личне податке лица, односно назив и седиште правног лица у односу на које се тражи међународна правна помоћ, као и његово својство у поступку; 7) друге податке који могу да буду од значаја за поступање по замолници, да замолница, као и писмена које достављају правосудни и други надлежни органи морају да буду потписани и оверени од стране надлежног органа, као и да се замолница и писмена достављају са преводом на језик замољене државе или преводом на енглески језик, те да превод мора бити оверен од стране судског тумача и да ће се захтев за међународну правну помоћ који није поднет у складу са одредбама овог закона вратити ради исправке или допуне, уз одређивање рока који не може бити дужи од два месеца.

Одредбом члана 7 истог Закона прописане су претпоставке за пружање међународне правне помоћи су и то: 1) да кривично дело поводом којег се захтева пружање међународне правне помоћи представља кривично дело по закону Републике Србије; 2) да за исто кривично дело није правноснажно окончан поступак пред домаћим судом, односно да кривична санкција није у потпуности извршена; 3) да кривично гоњење, односно извршење кривичне санкције није искључено због застарелости, амнестије или помиловања; 4) да се захтев за пружање међународне правне помоћи не односи на политичко кривично дело или дело повезано са политичким кривичним делом, односно на кривично дело које се састоји искључиво у повреди војних дужности; 5) да пружање међународне правне помоћи не би повредило суверенитет, безбедност, јавни поредак или друге интересе од суштинског значаја за Републику Србију. Ставом 3 истог члана предбиђено је да о испуњености претпоставки из тачке 1 до 3 овог члана одлучује надлежни правосудни орган, док о испуњености претпоставки из тачке 4 и 5 овог члана одлучује односно даје мишљење министар надлежан за правосуђе.

Чланом 16 истог Закона прописано је да су поред претпоставки предвиђених чланом 7, претпоставке за изручење следеће: 1) да лице чије се изручење захтева није држављанин Републике Србије; 2) да дело поводом којег се захтева изручење није извршено на територији Републике Србије, против ње или њеног држављанина; 3) да се против истог лица у Републици Србији не води кривични поступак због кривичног дела поводом којег се захтева изручење; 4) да по домаћем закону постоје услови за понављање кривичног поступка за кривично дело поводом којег се захтева изручење лица против којег је правноснажно окончан поступак пред домаћим судом; 5) да је утврђена истоветност лица чије се изручење захтева; 6) да има довољно доказа за основану сумњу односно да постоји правноснажна судска одлука да је лице чије се изручење тражи учинило кривично дело поводом којег се захтева изручење; 7) да држава молниља да гаранције да ће у случају осуде у одсуству поступак бити поновљен у присуству изрученог лица;

8) да држава молиља да гаранције да смртна казна која је прописана за кривично дело поводом којег се захтева изручење неће бити изречена, односно извршена.

Поступајући сходно законским прописима, кривично ванпретресно веће Вишег суда у Београду, Посебног одељења за организовани криминал увидом у списе предмета утврдило је следеће чињенице:

Министарство правде Републике Србије, Сектор за међународну сарадњу и стратешко планирање је уз свој акт број 713-01-649/2025-08 од 27.02.2025. године доставило молбу Генералног тужилаштва Руске Федерације број 81/3-1630-24 од 22.01.2025. године за изручење Dmitrii Lagovskii Vladimirovič ради вођења кривичног поступка због кривичног дела превара извршена од стране групе лица по претходној завери уз коришћење свог службеног положаја у посебно великом износу из члана 159 став 4 КЗ Руске Федерације.

Из списка предмета и преписа одговарајућих одредби кривично-правних прописа Руске Федерације који је достављен уз молбу за изручење, утврђено је да се лицу чије се изручење захтева Dmitrii Lagovskii Vladimirovič ставља на терет кривично дело превара из члана 159 став 4 Кривичног законика Руске Федерације запрећена казна затвора до десет година.

Из дописа Вишег суда у Београду, Посебно одељење за организовани криминал и ратни злочин Кр-По1 бр.399/25 од 09.04.2025. године утврђено је да лице чије се изручење захтева Dmitrii Lagovskii Vladimirovič не пролази кроз евиденцију лица против којих је у току кривични поступак пред Посебним одељењем за организовани криминал и Одељењем за ратне злочине Вишег суда у Београду.

Из дописа Јавног тужилаштва за ратне злочине Ктр бр.79/25 од 09.04.2025. године утврђено је да лице чије се изручење тражи Dmitrii Lagovskii Vladimirovič није евидентирано у својству пријављеног, осумњиченог или окривљеног за кривична дела из надлежности тог тужилаштва, те се не налази у њиховим службеним евиденцијама.

Из дописа Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Дирекције полиције, Управе за управне послове 03.8 број: 204-979/2025-р од 10.04.2025. године утврђено је да на основу расположивих евиденција о држављанству Републике Србије које води та управа лице Dmitrii Lagovskii Vladimirovič се не налази у евиденцији лица примљених односно отпуштених из држављанства Републике Србије као ни захтев за пријем односно отпуст из држављанства Републике Србије.

Из дописа Јавног тужилаштва за организовани криминал МП бр.72/25 од 10.04.2025. године утврђено је да се против Dmitrii Lagovskii Vladimirovič није водио нити се тренутно води кривични поступак за неко кривично дело из стварне надлежности тог тужилаштва.

Из уверења Другог основног суда у Београду број 4840/2025 од 10.04.2025. године утврђено је да на основу података у службеној евиденцији тог суда против Dmitrii Lagovskii Vladimirovič није покренут кривични поступак.

Из закључка о утврђивању чињенице да особа ила или нема држављанство Руске Федерације Министарства унутрашњих послова Руске Федерације, Главне управе Министарства унутрашњих послова Руске федерације по Камчатском крају, ГУ МУП Русије по Камчатском крају од 17.01.2025. године утврђено је да је Dmitrii Lagovskii Vladimirovič закључком УУП Камчатске области од 24.03.1995. године Dmitrii Lagovskii Vladimirovič примљен у држављанство Руске Федерације.

Након разматрања целокупних списа предмета, са свим напред наведеним и побројаним доказима, веће из члана 21 став 4 ЗКП Вишег суда у Београду, Посебног одељења за организовани криминал је утврдило да је молба за изручење Dmitrii Lagovskii Vladimirovič, Генералног тужилаштва Руске Федерације, у потпуности у складу са одредбама члана 5, 6 и 7 Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима и члановима 1 и 2 Европске конвенције о екстрадицији.

Имајући у виду напред наведено, а ценећи услове за изручење лица прописане одредбом члана 7 и 16 Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима, кривично веће је оценило да су у конкретном случају испуњени услови за изручење лица Dmitrii Lagovskii Vladimirovič надлежним органима Руске федерације, по молби Генералног тужилаштва Руске Федерације број 81/3-1630-24 од 22.01.2025. године, ради вођења кривичног поступка пред надлежним органом Руске Федерације због кривичног дела превара из члана 159 став 4 Кривичног законика Руске федерације.

Наиме, кривично ванпретресно веће Вишег суда у Београду, Посебног одељења за организовани криминал превентивно је ценило постојање претпоставки за пружање међународне правне помоћи из члана 7 став 1 тачка 1, 2 и 3 Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима, па је утврдило да кривично дело поводом кога се захтева изручење лица Dmitrii Lagovskii Vladimirovič, превара из члана 159 став 4 Кривичног законика Руске федерације које се кажњава казном затвора до десет година, представља кривично дело и по закону Републике Србије, односно у потпуности и у свему одговара кривичном делу удруживање ради извршења кривичног дела из члана 346 став 3 у вези става 1 КЗ (за које је запређена казна затвора од три месеца до три године) у вези са кривичним делом злоупотреба положаја одговорног лица из члана 227 став 3 КЗ (за које је запређена казна затвора од две до десет година).

Коначно, имајући у виду да из списа предмета произилази да је Dmitrii Lagovskii Vladimirovič инкриминисане радње које му се стављају на терет предузео најкасније 03.12.2021. године до краја јануара 2022. године, то веће налази да имајући у виду одредбе члана 101 Кривичног законика Републике Србије и одредбе члана 78 Кривичног кодекса Руске федерације, за кривично дело због којег се пред надлежним државним органима Руске Федерације против лица чије се изручење тражи Dmitrii Lagovskii Vladimirovič води кривични поступак, није наступила застарелост кривичног гоњења ни по закону државе молиље, ни по закону замољене државе, надаље, да кривично дело због кога се тражи изручење није обухваћено амнестијом, нити је због истих од стране домаћег суда Dmitrii Lagovskii Vladimirovič осуђен, односно правноснажно ослобођен, као и да у Републици Србији због наведеног кривичног дела није покренут поступак против именованог лица.

Поред свега претходно наведеног, а ценећи постојање претпоставки за изручење из члана 16 Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима, веће је ценило и утврдило да лице чије се изручење захтева није држављанин Републике Србије (Dmitrii Lagovskii Vladimirovič поседује само држављанство Руске Федерације), да дело поводом којег се захтева изручење није извршено на територији Републике Србије, против ње или њеног држављанина (предметно кривично дело извршено је на територији Руске Федерације), да се против истог лица у Републици Србији не води кривични поступак због кривичног дела поводом којег се захтева изручење, да је утврђена истоветност лица чије се изручење захтева, те да има довољно доказа за основану сумњу да је лице чије се изручење тражи учинило кривично дело поводом којег се захтева изручење – а она у конкретном случају, произилази из писане документације која је достављена уз молбу за изручење.

Како у конкретном случају не постоји ниједна сметња, а са друге стране, испуњене су све претпоставке прописане одредбом члана 7 и 16 Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима Републике Србије, за пружање међународне правне помоћи по молби за изручење, то веће налази да су испуњене све претпоставке за изручење лица држави молиљки Руској Федерацији.

На основу свега изложеног, а применом одредби члана 1, 2 и 22 Европске конвенције о екстрадицији, те одредби чланова 1, 5, 6, 7, 16, 27 и 29 Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима, веће из члана 21 став 4 ЗКП Вишег суда у Београду, Посебног одељења за организовани криминал је донело одлуку као у диспозитиву овог решења.

Записничар
Катарина Радановић

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА – СУДИЈА

гг. Светлана Алексић



ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против овог решења дозвољена је жалба у року од 3 (три) дана од дана пријема писаног отправака решења, Апелационом суду у Београду, а преко овог суда.